திட்டவட்டமான நிறைவேற்றத்திற்கு நீதிமன்றம் ஆணையிடக் கூடிய சில சூழ்நிலைகள் பின்வருமாறு.

(1) ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்படாததால் ஏற்பட்ட இழப்பைப் பணத்தைக் கொடுத்து ஈடு கட்ட முடியாத பொழுது

(2) ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்படாததால் ஏற்படும் இழப்பைப் பெற முடியாத பொழுது

(3) ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றபடாததால் ஏற்பட்ட உண்மையான நட்டத்தை நிர்ணயிக்கத் தர அளவுகள் ஏதும் இல்லாத பொழுது

ஆயினும் திட்டவட்டமான நிறைவேற்றம் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் நீதிமன்றத்தால் ஆணையிடப்படமாட்டாது.

(1) இழப்பீடு போதுமான தீர்வாக அமையும் பொழுது

(2) ஒப்பந்தம் நிபந்தனைகள் தெளிவாக இல்லாத பொழுது

(3) ஒப்பந்தம் இரு தரப்பினர்க்கும் பொருந்தாத பொழுது

(4) ஒப்பந்தம் திரும்பப் பெறும் தன்மை உடைய பொழுது

(5) பொறுப்பான்மையை மீறும் வகையில் பொறுப்பான்மையர் ஈடுபடும் ஒப்பந்தங்கள்

(6) ஒப்பந்தம் தனிநபர் ஆற்றலை உட்கொண்டிருக்கும் பொழுது

(7) பொது நிறுமங்கள் அமைப்பு முறையேடு மீறிய ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபடும் பொழுது

(8) ஒப்பந்த நிறைவேற்றத்தை நீதிமன்றத்தால் மேற்பார்வையிட முடியாத பொழுது

3. தடையுத்தரவிற்கான வழக்கு

ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை ஒரு நபர் செய்யாதிருக்குமாறு தடைப்படுத்தும் வகையில் அமையும் நீதிமன்றத்தின் ஆணை தடையுத்தரவு ஆகும். ஒரு நபர் ஒரு செயலைச் செய்யமாட்டேன் என வாக்குறுதி அளித்த நிலையில், அச் செயலைச் செய்யாதிருக்க நீதிமன்றம் தடையுத்தரவு பிறப்பிக்கலாம்.

பின்வரும் வழக்குகளில் நீதிமன்றம் தடையுத்தரவு பிறப்பிக்கலாம்

i) தவிர்க்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் இருந்தால்.

ii) செல்லாத ஒப்பந்தமாக இருந்தால் அல்லது

iii) செல்லாத ஒப்பந்தம் எனக் கண்டுபிடித்தால்

4. பணிக்கு ஏற்ற தொகைக்கான வழக்கு

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் ஒரு நபர் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிய பின்னர் மற்றொரு நபர் ஒப்பந்தத்தை மீறுவதால் பணிக்கு ஏற்ற தொகை என்ற கூற்று எழுகிறது. "எவ்வளவு ஈட்டப்பட்டதோ அவ்வளவு" என்ற சொல்லின் பொருள் 'பணிக்கு ஏற்ற தொகை' எனப்படுகிறது. ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதி நிறைவேற்றப்பட்டு, மறுபகுதி நிறைவேற்றப்பட முடியாமல் தடை ஏற்பட்டால், ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியை முடித்த நபருக்கு இழப்பீடு கிடைக்க வகை செய்கிறது.

பணிக்கு ஏற்ற தொகையைப் பெற கோரிக்கைவிடக் கூடிய சூழ்நிலைகள்

அ) ஒரு ஒப்பந்தம் செல்லாதது என கண்டுப்பிடிக்கப்படும் பொழுது

ஆ) கைம்மாறு கருதாமல் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கமில்லாமல் ஏதேனும் செய்யப்படும் பொழுது

இ) ஒரு நபர் முழு ஒப்பந்தத்தையும் நிறைவேற்ற தவறுதல் அல்லது நிறைவேற்றாமல் விட்டு விடும் பொழுது

ஈ) ஒரு ஒப்பந்தம் பிரித்தளிக்கக் கூடியதாக இருந்தால்

உ) ஒரு ஒப்பந்தம் மோசமாக நிறைவேற்றப்பட்டால்.

5. ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கான இழப்பீடு

இழப்பீடு என்பது ஒப்பந்தம் மீறுகையால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் அடைந்த நட்டத்தை ஈடுகட்டும் வகையில் தவறிழைத்த நபரால் அளிக்கப்படும் பணம் சார்ந்த ஈடு ஆகும். ஆகவே பாதிக்கப்பட்ட நபர், ஒப்பந்தம் மீறுகைக்கு காரணமான நபர் மீது இழப்பீடு பெறும் வகையில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம். இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம், 1872 இன் பிரிவு 73 இன், ஒப்பந்தத்தை மீறும் நபர் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு இழப்பீடு அளிக்கும் பொறுப்புள்ளது. இழப்பீடு நான்கு வகைகளாக உள்ளன, அவை

i) சாதாரண இழப்பீடுகள்

ii) சிறப்பு இழப்பீடுகள்

iii) பழிவாங்கும் தன்மையுள்ள அல்லது முன்மாதிரி இழப்பீடுகள் மற்றும்

iv) பெயரளவு இழப்பீடுகள்.

கலைச்சொற்கள்

ஒப்பந்த விடுவிப்பு	பரிமாற்றம்
ஒப்பந்த மீறுகை	வெளியேற்றம்
தடையுத்தரவு	ரத்து செய்தல்

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 306 12/16/2022 6:51:57 PM